

חוברת הכנה לבוחן — 8.9

✓ מהדורה 6 – ההיקף לפי הודעת המרצה (רשמי)

טכניקת תשובה, טבלאות שליפה, סיכום לפי המצגות הרשמיות, הבוחן האמיתי של הכיתה המקבילה, 30 היגדים פתורים ולשון הסעיפים – הכל בעמוד אחד להדפסה.

הבא כלי כתיבה ודף נייר – ההיגדים מוקרנים על הלוח

⚠ ללא מחשבים, טאבלטים או טלפונים – רק חומר מודפס

פורמט: 5 היגדים × 20 נק' · חומר פתוח כתוב

בהיקף: חו"ס' 1-17 (למעט 13) · 19-21 · 23, 24 · 26 · 30 + 8' מקרקעין · ס' 5 מתנה · זיכרון דברים

בחוץ: 13 · 18 עושק · 22 · 25 · 27-29 חוזה על תנאי · 31-33 · 39 · 41-50 · 51-53 · 60

ההיגדים יהיו חדשים – לא מהאתר ולא מהכיתה המקבילה. אין טעם לשנן מאגרים

הדף המהיר

1 • תבנית התשובה

[נכון / לא נכון]. לפי סעיף ____ לחוק החוזים (חלק כללי) / פס"ד ____, הכלל הוא ש' ____ בענייננו ____, ולכן ____.

פסיקה חד-משמעית → כלל + מקור מדויק → משפט יישום. 2-4 שורות מספיקות.

2 • שמונה ההבחנות שמכריעות היגדים

טעות (14) מול טעות סופר (16)

טעות ברצון → **ביטול**. פליטת קולמוס בכתיבת המוסכם → **תיקון בלבד**, ואין עילת ביטול.

בטל מול ניתן לביטול

חוזה פסול (ס' 30) – **בטל מעצמו**. פגם ברצון (14, 15, 17) – **תקף עד שיבוטל** ע"י הנפגע.

מתן מול מסירה

מתן קיבול = משלוח ה"כן" (ס' 3(א), 4(2)).
מסירה = הגעתו למציע (ס' 10).

כפייה מול אזהרה לגיטימית

ס' 17(ב): **אזהרה בתום לב על הפעלת זכות אינה איום**. "אגיש תביעה" על חוב אמיתי – לא כפייה. וגם: הכופה חייב להיות **הצד השני או מטעמו**.

טעות מול כדאיות

טעות = **הווה או עבר**. ציפייה לעתיד / AS-IS / סיכון מודע = **כדאיות** (14(ד)) – אין ביטול.

14(א) מול 14(ב)

ההבדל היחיד: **ידיעת הצד השני**. ידע → ביטול עצמי. לא ידע → רק ביהמ"ש + חשיפה לפיצויים.

סעד ס' 12

פיצויים, לא ביטול. הסתמכות; חריג – קיום (קל בניין). נתבע גם בלי כריתה.

שתיקה

המציע **לא כופה** (6(ב)); הניצע רשאי מיוזמתו; הצעה מזכה – **חזקת קיבול** (ס' 7).

3 • מפת הסעיפים שבהיקף – בשורה

1 חוזה=הצעה+קיבול · 2 הצעה (גמירת דעת+מסוימות) · 3 חרטת מציע · 4 פקיעה · 5 קיבול · 6 התנהגות/שתיקה · 7 הצעה מזכה · 8 מועד · 9 קיבול אחרי פקיעה · 10 חרטת ניצע · 11 קיבול תוך שינוי · 12 תום לב · 14 טעות · 15 הטעיה · 16 טעות סופר · 17 כפייה · 19 ביטול חלקי · 20 דרך הביטול · 21 השבה · 23 צורה · 24 תוכן · 26 השלמה · 30 חוזה פסול · **מקרקעין** · 8 **מתנה** · 5 **זיכרון דברים**
אין ברשימה: 13 · 18 עושק · 22 · 25 · 27-29 · 39 · 41-50 · 60.

4 • אזהרת "מילים מוחלטות"

ראית "תמיד" / "רק" / "בכל מקרה" / "כל פרט" / "אינו יכול" – עצור. כמעט תמיד ההיגד **לא נכון**, והחריג הוא בדיוק הנימוק שלך.

מפתח א'-ת' — מונח, סעיף, היכן בחוברת

75 ערכים. מצא את המונח, לחץ וקפוץ לחלק הרלוונטי. בגרסה המודפסת (ערכת הבוחן) העמודה השלישית היא מספר עמוד.
X = מחוץ לרשימה הרשמית של הבוחן.

חלק ב' (טבלת הסעיפים) מסודר לפי מספר סעיף בכוונה – משם מצטטים, ו־3(א) חייב לשבת ליד 3(ב). המפתח הזה הוא הכניסה לפי מילת מפתח.

מונח	מה זה	איפה
אדם סביר	מבחן אובייקטיבי · גמירות דעת	דף מכריע
אדרת שומרון נ' הולינגסוורת	שתיקה בהסכמה מראש	חלק ג'
אזהרה בתום לב	ס' 17(ב) – אינה איום	חלק ב'
אי-גילוי	ס' 15 סיפא · הטעיה פסיבית	חלק ב'
אכיפה	סעד לפי ס' 12 – נדיר (זפניק)	חלק ג'
אקספומדיה	כפייה כלכלית	חלק ג'
בוחבוט (פרץ בוני הנגב)	גמירות דעת – אובייקטיבי מרוכך	חלק ג'
בטל / ניתן לביטול	ס' 30 מול פגם ברצון	דף מכריע
ביטול חלקי	ס' 19	חלק ב'
בן לולו	כדאיות – סיכון שנטל	חלק ג'
בר נתן (תשובה נ')	חזרה מהצעה בלתי הדירה	חלק ג'
גמירות דעת	ס' 2 – יסוד שני	חלק ב'
דחיית הצעה	ס' 4(1) – מפורשת (נווה עם)	חלק ב'
די וורולי סיאני	ביטול חלקי – הפרדה	חלק ג'
דמי רצינות	ראיה לגמירות דעת	דף מכריע
הזמנה להציע הצעות	חסר יסוד בס' 2	חלק ב'
החזרה גוברת	ס' 10 – הגיעו יחד	חלק ב'
הטעיה	ס' 15 · אקטיבית ופסיבית	חלק ב'
הצעה	ס' 2 – שלושה יסודות	חלק ב'
הצעה בלתי הדירה	ס' 3(ב)	חלק ב'

מונח	מה זה	איפה
הצעה לציבור	ס' 2 סיפא · קוזלי	חלק ג'
הצעה מזכה	ס' 7 – חזקת קיבול	חלק ב'
השבה	ס' 21 – בעין או בשווי	חלק ב'
השלמת פרטים	ס' 26 · ס' 41–46	חלק ב'
זיכרון דברים	רבינאי – שני מבחנים	חלק ג'
זנדבנק נ' דנציגר	מסוימות	חלק ג'
זעירא נ' קנית	מו"מ מקביל – שקיפות	חלק ג'
זפניק (שיכון עובדים)	אכיפה לפי ס' 12	חלק ג'
חובת גילוי	ס' 12 · פנידר – 4 פרמטרים	חלק ג'
חוזה על תנאי	ס' 27, 29 – X מחוץ לרשימה	חלק ב'
חוזה פסול	ס' 30 – בטל מעצמו	חלק ב'
חזרה מהצעה	ס' 3 – מתן/מסירה	חלק ב'
חזרה מקיבול	ס' 10 – נמסרת למציע	חלק ב'
חניונים (שג"מ)	קיבול בהתנהגות	חלק ג'
טעות	ס' 14 – הווה או עבר	חלק ב'
טעות יסודית	נדרשת ב-14, לא ב-15	חלק ב'
טעות משותפת	← 14(ב) · כנען	חלק ב'
טעות סופר	ס' 16 – בהיקף · תיקון, לא ביטול	חלק ב'
כדאיות העסקה	ס' 14(ד) – סיכון שנטלת	חלק ב'
כנען נ' ממשלת ארה"ב	טעות משותפת · תקנת השוק	חלק ג'
כפוף ל...	זיכרון דברים – אין חוזה	חלק ד'
כפייה	ס' 17 – בהיקף · בכוח או באיום	חלק ב'
כרמל נ' טלמון	AS-IS – כדאיות	חלק ג'
מילים מוחלטות	„תמיד/רק/בכל מקרה”	דף מכריע
מכרז	הזמנה להציע הצעות	חלק ב'

מונח	מה זה	איפה
מסוימות	ס' 2 – עיקרי הדברים	חלק ב'
מסירה	הגעה לנמען · ס' 60	דף מכריע
מקרקעין (דרישת כתב)	ס' 8 – ברשימה הרשמית	חלק ב'
מתן הודעת קיבול	שליחה – חוסם ס' 3(א)	דף מכריע
מתנה	ס' 5 – ברשימה · כתב + חזרה	חלק ב'
נווה עם נ' יעקבסון	דחייה מפורשת	חלק ג'
סיכול תנאי	ס' 28 – X מחוץ להיקף	חלק ב'
ספקטור נ' צרפתי	גילוי · טעות לא כדאיות	חלק ג'
עושק	ס' 18 – X מחוץ להיקף (רק במסכם)	נספח
פיצויי הסתמכות	ס' 12(ב) – הכלל	חלק ב'
פיצויי קיום	חריג – קל בניין	חלק ג'
פנידר נ' קסטרו	חובת גילוי	חלק ג'
פקיעת הצעה	ס' 4 · ס' 8(א) זמן סביר	חלק ב'
צורת החוזה	ס' 23 – חופש הצורה	חלק ב'
קוזלי	הצעת פרס · 4 משוכות	חלק ג'
קטין	חוק הכשרות ס' 3–5	חלק ב'
קיבול	ס' 5 – שלושה יסודות	חלק ב'
קיבול בהתנהגות	ס' 6(א) – משתמע מההצעה	חלק ב'
קיבול בשתיקה	ס' 6(ב) – האסימותריה	חלק ב'
קיבול תוך שינוי	ס' 11 – הצעה חדשה	חלק ב'
קל בניין	פיצויי קיום – חריג	חלק ג'
רבינאי נ' מן שקד	זיכרון דברים	חלק ג'
רבינוביץ	הגדרת טעות	חלק ג'
שושנה קרן	כפייה מצד ג' – אינה כפייה	חלק ג'
שמירת תרופות	ס' 22 – X מחוץ לרשימה	חלק ב'

מונח	מה זה	איפה
תום לב במו"מ	ס' 12 – כל משתתף	חלק ב'
תיקון הטעות	ס' 14(ג)	חלק ב'
תנאי מפסיק	ס' 29 – X מחוץ לרשימה	חלק ב'
תנאי מתלה	ס' 29 – X מחוץ לרשימה	חלק ב'
תשובה נ' בר נתן	ס' 3(ב) – ציר זמן	חלק ג'

חלק א'
איך עונים על היגד

1. פסיקה חד־משמעית: "נכון" או "לא נכון". בלי "תלוי" – אם יש חריג רלוונטי, ההיגד בדרך כלל לא נכון ומסבירים את החרג.
2. הכלל + מקור: הכלל בקצרה עם מספר הסעיף המדויק (3(ב), 6(א), 14(ד)...) או שם פסק הדין אם נלמד.
3. יישום קצר: משפט שמחבר את הכלל לעובדות ההיגד ("ולכן...").

תבנית מוכנה

לא נכון. לפי סעיף ____ לחוק החוזים (חלק כללי), הכלל הוא ש' ____ . בענייננו ____, ולכן ההיגד אינו נכון.

נכון. לפי סעיף ____ / פס"ד ____, ____ . בענייננו ____, ולכן ההיגד נכון.

דוגמה לתשובת מופת

ההיגד: "מודעה הקובעת כי התמורה עבור רכב היא בהתאם למחירון לוי יצחק אינה נחשבת להצעה כיוון שאין מסוימות."

לא נכון. לפי סעיף 2 לחוק החוזים, פנייה היא הצעה אם יש בה גמירת דעת ומסוימות, ודרישת המסוימות מסתפקת בעיקרי הדברים. הפניה למחירון שקולה לנקיבת מחיר, ולכן יש מסוימות ומדובר בהצעה.

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973

לפי מספר סעיף, כשכל מה שמחוץ לרשימה הרשמית (מסומן X) נאסף בסוף הטבלה – כדי שכל מה שנשלף בבוחן יישב ברצף אחד.

סעיף	הכלל	מילות מפתח
1	חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול.	חוזה = הצעה + קיבול
2	הצעה = פנייה + גמירת דעת + מסוימות (עיקרי הדברים). יכולה להיות לציבור. חסר יסוד – הזמנה להציע הצעות בלבד.	פנייה, גמירת דעת, מסוימות
3(א)	חרטת מציע בהודעה לניצע, שנמסרה לפני שנתן הניצע הודעת קיבול.	חרטת מציע – עד הקיבול
3(ב)	הצעה "ללא חזרה" או עם מועד לקיבול – אין לחזור ממנה אחרי שנמסרה לניצע (לפני שנמסרה – אפשר).	הצעה בלתי הדירה
4	פקיעה: (1) דחייה מפורשת ואקטיבית (נוה עם נ' יעקבסון) או חלוף המועד/זמן סביר; (2) מוות, פסלות דין, צו נכסים, פירוק – לפני מתן הודעת הקיבול.	פקיעת הצעה, מוות
5	קיבול = הודעת הניצע שנמסרה למציע, מעידה על גמירת דעתו ונעשית על יסוד ההצעה ובהתאמה לה.	קיבול בהודעה
6(א)	קיבול במעשה/התנהגות – רק כשנקבע ע"י המציע או משתמע מההצעה (שג"מ חניונים). לעניין 3(א) ו-4(2) ההתנהגות כהודעת קיבול.	קיבול בהתנהגות
6(ב)	קביעת המציע ששתיקה = קיבול – אין לה תוקף; הברירה בידי הניצע.	שתיקה אינה קיבול
7	הצעה מזכה (כל-כולה לטובת הניצע, נקייה מחיובים) – חזקת קיבול בשתיקה; ביטולה בהודעת התנגדות תוך זמן סביר.	חזקת קיבול
8	קיבול תוך התקופה שנקבעה או תוך זמן סביר; איחור מתקלה שאינה תלויה בניצע – נכרת חוזה אלא אם המציע דחה מיד 8(ב)).	מועד, תקלת תקשורת
9	קיבול לאחר פקיעה – כמוהו כהצעה חדשה.	קיבול מאוחר
10	חרטת ניצע: הודעת החזרה נמסרת למציע לא לאחר הודעת הקיבול (לפני או יחד – החזרה גוברת).	חרטת ניצע
11	קיבול עם תוספת/הגבלה/שינוי – הצעה חדשה. הוספת תנאים אחרי כריתה – רק בהסכמת שניהם.	קיבול תוך שינוי
12(א)	תום לב במו"מ: מרגע הקשר הראשון עד כריתה/סיום; חל על כל מי שנטל חלק (צד, עובד, מתווך); סטנדרט אובייקטיבי.	תום לב במו"מ
12(ב)	הסעד: פיצויי הסתמכות; חריג – פיצויי קיום (קל בניין); לעיתים אכיפה (זפניק). ניתן לתבוע גם בלי ביטול וגם כשנכרת חוזה.	פיצויים – לא ביטול

סעיף	הכלל	מילות מפתח
14(א)	טעות ידועה: הצד השני ידע/היה עליו לדעת (בפועל או בכוח) – ביטול עצמי בהודעה.	טעות ידועה
14(ב)	טעות לא ידועה: רק ביהמ"ש מבטל, משיקולי צדק (נזק מול תועלת, רשלנות, אשם תורם), ורשאי לחייב את הטועה בפיצויים.	טעות לא ידועה
14(ג)	אין ביטול אם ניתן לתקן את הטעות והצד השני הודיע לפני הביטול שמוכן לתקן.	תיקון במקום ביטול
14(ד)	טעות בעובדה/בחוק, למעט בכדאיות העסקה – סיכון מודע (מפורש או מכללא) שהתממש. טעות = הווה/עבר; ציפייה לעתיד = כדאיות.	כדאיות העסקה
15	הטעיה – מצג שווא או איגילויי שחובה לגלות (דין/נוהג/נסיבות), ע"י הצד השני או מטעמו; קש"ס כפול – ביטול עצמי.	הטעיה
16	טעות סופר – נפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה, יתוקן החוזה לפי אומד דעת הצדדים, ואין הטעות עילה לביטול . המתכחש לטעות גלויה פועל בחוסר תום לב.	טיקון – לא ביטול
17(א)	כפייה – התקשרות עקב כפייה בכוח או באיום שכפה הצד השני או מטעמו → רשאי לבטל. יסודות: חוזה + כפייה + הכופה הוא הצד השני/מטעמו + קש"ס. כפייה מצד ג' עצמאי – לא (שושנה קרן). כפייה כלכלית מוכרת: לחץ בלתי לגיטימי, מפתיע וחמור (אקספומדיה; מאיה נ' פנפורד – איכות הלחץ ועוצמתו).	בכוח או באיום
17(ב)	אזהרה בתום לב על הפעלת זכות אינה איום – "אם לא תשלם אגיש תביעה" על חוב אמיתי אינו כפייה.	⚠ הסייג
19	ביטול חלקי: העילה בחלק מחוזה הניתן להפרדה – מבטלים אותו; לא היה מתקשר בלעדיו – מבטלים הכול (די וורולי סיאני).	ביטול חלקי
20	דרך הביטול: הודעה (אף משתמעת) תוך זמן סביר מגילוי העילה; בכפייה – משפסקה הכפייה.	זמן סביר
21	השבה הדדית: בעין, ואם בלתי אפשרית/בלתי סבירה – השבת שווי.	השבה
22 X	שמירת תרופות – מחוץ לרשימה הרשמית (היא עוצרת ב-21). התוכן בשורה אחת, ושווה להכיר כרקע: אין בפרק זה כדי לגרוע מתרופות לפי כל דין – ולכן אפשר לצרף פיצויי ס' 12 לביטול ולהשבה. אל תבנה נימוק על המספר 22.	X לא ברשימה
23	חופש הצורה: בע"פ, בכתב או בצורה אחרת – אלא אם חוק/הסכם קובעים צורה כתנאי לתוקף.	חופש הצורה
24	חופש התוכן: ככל שהסכימו הצדדים.	חופש התוכן
26	השלמת פרטים שאינם עיקר: נוהג בין הצדדים ← נוהג מקובל ← הוראות החוק המשלימות.	השלמה
30	חוזה בלתי חוקי / בלתי מוסרי / נוגד תקנת ציבור – בטל (מעצמו, לא "ניתן לביטול").	חוזה פסול – בטל
27, 29 X	חוזה על תנאי – מחוץ לרשימה הרשמית . הרשימה מדלגת מ-26 ל-30. נלמד בכיתה, אז עבור על זה בקצרה ואל תשקיע: מתלה – החוזה תלוי בהתקיימות התנאי · מפסיק – החוזה יחדל בהתקיימותו; תנאי = אירוע עתידי, בלתי ודאי וחיצוני. לא התקיים תוך זמן סביר (29): מתלה ← החוזה מתבטל · מפסיק ← ההתנאה מתבטלת והחוזה נשאר בתוקף .	X לא ברשימה
28 X	סיכול תנאי – מחוץ להיקף (וגם לא נדון בכיתה). למי שרוצה: צד שמנע תנאי מתלה לא יסתמך על אי-קיומו; סייג כפול ב-28(ג).	X לא בהיקף

סעיף	הכלל	מילות מפתח
39 X	תום לב בקיום החוזה – מחוץ לרשימה. רקע בלבד: חובת תום הלב נמשכת גם לתוך תקופת החוזה. בבוחן – הישען על ס' 12.	X רקע
50-41 X	אינם ברשימה כסעיפים עצמאיים – אבל הם המנגנון שאליו ס' 26 (שבהיקף) מפנה: 41 מועד הקיום · 44 מקום הקיום · 45 השלמה בבינוניות · 46 תמורה בסכום ראוי. צטט את 26, והזכר אותם כ"הוראות החוק המשלימות".	מנגנון של ס' 26
60 X	מתן הודעה – אינו ברשימה, אבל המושג עצמו הוא הלב של ס' 3, 5 ו-10: הודעה נמסרת בהגעתה לנמען או למענו – כך נבחן אם הודעת חזרה/דחייה הגיעה בזמן. דע את המושג, אל תצטט את המספר.	תורת המסירה

מחוץ לחו"ח – נמצאים ברשימה הרשמית

שלושת אלה נכתבו בהודעת המרצה במפורש, ולכן הם נושא לגיטימי להיגד בפני עצמו.

מקור	הכלל	
ס' 8 לחוק המקרקעין	"התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב." דרישת כתב מהותית – בלעדיה אין התחייבות תקפה, וזה החריג המרכזי לחופש הצורה שבס' 23. מכאן חשיבות זיכרון הדברים: מסמך שעומד בשני מבחני רבינאי מקיים גם את דרישת הכתב. חריג פסיקתי: תום לב קיצוני ("זעקת ההגינות") עשוי לגבור – קלמר נ' גיא.	כתב מהותי
ס' 5 לחוק המתנה	5(א): התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב. 5(ב): הנותן רשאי לחזור בו כל עוד לא שינה המקבל את מצבו בהסתמך על ההתחייבות. 5(ג): חזרה גם לאחר הסתמכות – אם הייתה התנהגות מחפירה של המקבל, או הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של הנותן.	כתב + חזרה
זיכרון דברים (אין סעיף בחוק)	נושא עצמאי ברשימה. שני מבחנים מצטברים (רבינאי נ' מן שקד): (1) כוונה ליצור קשר חוזי מחייב כבר עתה; (2) מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים. התקיימו → חוזה מחייב, גם אם תוכנן חוזה מפורט שלא נחתם, וגם לצורך דרישת הכתב במקרקעין. "בכפוף לחוזה שייחתם" = אין גמירת דעת ← אין חוזה.	צפוי מאוד

רקע – לא ברשימה הרשמית

מקור	הכלל
חוק הכשרות, ס' 2-5 X	כל אדם כשר (2); קטין עד 18 (3); פעולת קטין טעונה הסכמת נציג (4); ביטול ע"י נציג/יועמ"ש תוך חודש מהיודוע או ע"י הקטין תוך חודש מבגרותו (5). רקע לחופש ההתקשרות – אינו ברשימה.

הגדרות מדויקות (משקפי החזרה – חשוב להיגדי מועדים!): "מסירת הצעה" = הגעתה לניצע או למענו; "מתן הודעת קיבול" = רגע אמירת/משלוח ה"כן"; "מסירת הודעת קיבול" = הגעת ה"כן" למציע. ס' 3(א) ו-4(2) נבחנים לפי מתן; ס' 10 – לפי מסירה.

מהמצגות הרשמיות – אלה שצפוי לצטט

פסק דין	נושא	ההלכה בקצרה
שיכון עובדים נ' זפניק	אכיפה	נסיגה בשלב מתקדם מאוד – במקרים נדירים ביהמ"ש מורה להשלים את העסקה.
פרץ בוני הנגב נ' בוחבוט (ע"א 1932/90)	גמירת דעת	מבחן אובייקטיבי מרוכך: "מתקשר סביר במעמד" של הצדדים – האם ממעשיהם ודבריהם היה מסיק שגמרו בדעתם לכרות חוזה.
נוה עם נ' יעקבסון	דחיית הצעה	דחייה מפקיעה רק אם מפורשת ואקטיבית; שאלות הבהרה או ניסיון שיפור אינם דחייה.
פס"ד רבינוביץ	הגדרת טעות	"טעות היא אמונה של צד לחוזה שאינה תואמת את המציאות" (שלו/שמגר); מתייחסת להוזה או לעבר בלבד.
קוזלי נ' מדינת ישראל (ע"א 6295/16)	הצעת פרס לציבור	פרשת מגדי חלבי – ראו מסגרת בסיכום: 4 המשוכות, אקראיות אינה שוללת, פקיעה וחזרה. דנ"א 4165/19 נדחה.
רבינאי נ' מן שקד (ע"א 158/77)	זיכרון דברים	שני מבחנים מצטברים: כוונה להתחייב כבר עתה + מסוימות בפרטים המהותיים → חוזה; ממלא את דרישת הכתב במקרקעין.
פנידר נ' קסטרו	חובת גילוי	חובת גילוי עובדות במו"מ; היקפה לפי זהות הצדדים, קלות ועלות השגת המידע ומומחיות הצד השני.
קוט נ' ארגון הדיירים	חוסר תום לב	עריכת חוזה בלי לקיימו, או בידיעה שיופר – חוסר תום לב במו"מ.
תשובה נ' בר נתן (ע"א 7824/95)	חזרה מהצעה	חרטה (בטלפון ופקס) שנמסרה לפני שההצעה בדואר הגיעה לניצע – תופסת; אין חוזה על ההצעה המקורית.
פס"ד ספקטור (נ' צרפתי)	טעות/גילוי	טעות עובדתית על נתון קיים המשליך על השווי אינה "כדאיות"; ובמחלוקת – על קבלן מקצועי היה לבדוק בעצמו.
פס"ד בן לולו	כדאיות	הסכם פשרה עם ויתור על תביעות = סיכון מודע; החמרה מאוחרת = כדאיות בלבד, אין ביטול.
כרמל נ' טלמון (ע"א 7920/13)	כדאיות – AS-IS	תניית AS-IS והנסיבות = נטילת סיכון על המצב התכנוני והשווי; טעות בשווי = כדאיות, אין ביטול (חיות). אושר בדנ"א 2128/16.
זעירא זבולון נ' קנית	מו"מ מקביל	מו"מ מקביל נבחן בתום לב – הפסול בהסתרה וביצירת מצג, לא בעצם הקיום המקביל.
זנדבנק נ' דנציגר (ע"א 440/75)	מסוימות	ההצעה מלאה ומדויקת במידה מספקת כך שעם הקיבול נכרת חוזה בר-קיום.
קל בניין נ' ע.ר.מ. רעננה	פיצויי קיום	כשכל תנאי העסקה סוכמו והפרישה בחוסר תום לב – פיצויי קיום (החריג).

פסק דין	נושא	ההלכה בקצרה
שג"מ חניונים	קיבול בהתנהגות	כניסה לחניון בתשלום = קיבול במעשה (ס' 6(א)); אין להתווכח על המחיר בדיעבד.

מהשיעורים (הכיתה המקבילה) – תוספת העשרה

פסק דין	נושא	ההלכה בקצרה
סויסה נ' זגה	גילוי – איש מקצוע	מתווך שרכש בעצמו בלי לגלות שינוי ייעוד – חובת גילוי מוגברת; ביטול ופיצויים.
זהבה כנען נ' ממשלת ארה"ב	טעות משותפת	טעות משותפת → מסלול 14(ב): ביטול בשיקול דעת ביהמ"ש משיקולי צדק.
שושנה קרן נ' דיור לעולה	כפייה – ס' 17 בהיקף	לחץ מצד שלישי עצמאי (שכנים) אינו כפייה – ס' 17 דורש שהכופה יהיה הצד השני או מי מטעמו .
קלמר נ' גיא	תו"ל מול כתב	חוסר תום לב קיצוני ("זעקת ההגינות") גובר על דרישת הכתב שבס' 8 לחוק המקרקעין.

חלק ד' 14 מלכודות קלאסיות בהיגדים

1. **מילים מוחלטות:** "תמיד", "רק", "בכל מקרה", "כל פרט" – לרוב לא נכון; חפשו את החרוג.
2. **14(א) מול 14(ב):** ההבדל – ידיעת הצד השני (בפועל/בכוח). ידע → ביטול עצמי; לא ידע → רק ביהמ"ש + חשיפה לפיצויים. טעות משותפת → 14(ב).
3. **"בטל" לעומת "ניתן לביטול":** חוזה פסול (ס' 30) – בטל מעצמו. פגמים ברצון – ניתן לביטול ע"י הנפגע (או ביהמ"ש ב-14(ב)) בלבד.
4. **דחיית הצעה:** רק מפורשת ואקטיבית מפקיעה (נוה עם); בירור ושיפור אינם דחייה.
5. **השלמה "רק מנוהג":** לא – גם הוראות החוק המשלימות (41, 44, 45, 46).
6. **זיכרון דברים:** תוכן ולא כותרת; עיקרי הדברים חובה; השלמה רק לפרטים משניים (ס' 26 + 41-46); "בכפוף לחוזה" = לא מחייב.
7. **חרטת מציע – שני מסלולים:** רגילה – עד מתן הקיבול (3(א)); "ללא חזרה"/עם מועד – משנמסרה לניצע אין חזרה, לפני שנמסרה אפשר (3(ב)).
8. **חרטת ניצע:** נמסרה לא אחרי הודעת הקיבול; הגיעו יחד – החזרה גוברת (ס' 10).
9. **טעות – הווה/עבר בלבד:** ציפייה לעתיד שהתבדדה = כדאיות (14(ד)); וכך גם AS-IS ונטילת סיכון (כרמל נ' טלמון, בן לולו).
10. **מוות:** לפני מתן הקיבול – פקיעה (4(2)); אחרי – חוזה שעובר ליורשים.
11. **מתן מול מסירה:** מתן קיבול = אמירת/משלוח ה"כן"; מסירה = הגעתו למציע. ס' 3(א) ו-4(2) – מתן; ס' 10 – מסירה. **הודעה נמסרת** בהגעה פיזית לנמען או למענו (ס' 60).
12. **סעד ס' 12:** פיצויים (הסתמכות; חריג – קיום), לא ביטול; נתבע גם בלי כריתה וגם כשהחוזה נשאר בתוקף.
13. **קיבול בהתנהגות:** רק כשנקבע/משתמע (6(א)), שג"מ חניונים; משבוצע – חוסם חרטת מציע.
14. **שתיקה:** המציע לא כופה (6(ב)); הניצע רשאי מיוזמתו; הצעה מזכה – חזקת קיבול (7).

1 · מצגת מבוא – מפת המשפט ועקרונות

- **ענפי המשפט:** ציבורי (עונשין, חוקתי, מנהלי, מסים, צבא) מול פרטי (ממון – קניין וחייבים: חוזים, נזיקין, עשיית עושר; משפחה; עבודה; מסחרי). הקורס – משפט פרטי.
- **חוזים יש לכבד:** עיקרון על; אין "הפרה יעילה" בישראל; שידול להפרה = גרם הפרת חוזה.
- **חופש החוזים:** צורה (ס' 23; חריגים: מקרקעין ס' 8, מתנה עתידית); תוכן (ס' 24 בכפוף לס' 30 – בטל); התקשרות (כשרות – ס' 2–5 לחוק הכשרות).

2 · מצגת 1 – כריתת חוזה (ס' 1–12)

הצעה (ס' 2)

- **גמירת דעת:** מבחן אובייקטיבי מרוכך (בוחבוט). העדה: אמירה מפורשת, נסיבות, מונחים משפטיים, מסוימות, התנהגות, חתימה, העברת כספים.
- **מסוימות:** עיקרי הדברים – מלאה ומדויקת במידה מספקת (זנדבנק); מחירון = מחיר.
- **חסר יסוד:** הזמנה להציע הצעות – התגובה אליה היא ההצעה.

השלמת פרטים (ס' 26 + 41–50)

- נוהג בין הצדדים ← נוהג מקובל ← החוק; מועד (41), מקום (44), בינוניות (45), סכום ראוי (46). עיקרי הדברים – לעולם לא.

חיי ההצעה (ס' 3–4)

- **חזרה (3א):** שלושה שלבים (מקוזלי): כוונה + הודעה לניצע + לפני מתן הקיבול.
- **בלתי הדירה (3ב):** משנמסרה לניצע אין חזרה; לפני מסירתה – אפשר (תשובה נ' בר נתן).
- **פקיעה (4):** דחייה מפורשת ואקטיבית (נוה עם) / חלוף מועד או זמן סביר (לפי טיב ההצעה) / מוות, פסלות דין, צו נכסים, פירוק – לפני מתן הקיבול.

קיבול (ס' 5–11)

- **5:** הודעה שנמסרה + גמירת דעת + על יסוד ההצעה ובהתאמה לה.
- **6א):** בהתנהגות – כשנקבע/משתמע (שג"מ חניונים, הצעות פרס); דינה כהודעת קיבול לעניין 3א) ו-4(2).
- **6ב):** אין כפיית שתיקה; הברירה בידי הניצע.
- **7:** הצעה מזכה – חזקת קיבול; "מתנה" עם נטל אינה מזכה.
- **8:** מועד/זמן סביר; תקלת תקשורת – נכרת חוזה אלא אם דחה מיד.
- **9:** קיבול אחרי פקיעה = הצעה חדשה. **10:** חרטת ניצע – לפני או יחד. **11:** "כן, אבל" = הצעה חדשה.

מצגת שלמה בקורס – צפוי בהיגדים. פרס 10 מיליון דולר למידע על נעדרים; המערערים נתקלו בשרידים באקראי ודיווחו. העליון חייב לשלם:

1. ידיעה על ההצעה – הוכחה.
2. סימולטניות – חשבו על האפשרות שזה הנעדר ופעלו מתוך תקווה לזכות.
3. אין צורך בידיעה ודאית שההתנהגות תזכה – די בכוונה ותקווה; מפגש רצונות, לא הסתברות.
4. אקראיות אינה שוללת – פרשנות לפי "הניצח הסביר": מידע אמין מספיק, בלי דרישת מאמץ (משל הכלבלב).

פקיעה: 9 חודשים בלי פרסום ≠ חלוף זמן סביר – הסבירות לפי רקע ההצעה ותוכנה (נעדרים/עבריים – תקפה זמן רב). **חזרה:** הפסקת מימון והורדת שלטים ≠ חזרה; נדרשת כוונה + הודעה בדרך מקבילה לפרסום (אתר, מוקד) + לפני קיבול. דנ"א 4165/19 נדחה.

זיכרון דברים (רבינאי, ע"א 158/77)

- שתי נקודות מבט: שלב במו"מ ("חומר גלמי") או חוזה גמור שיקבל לבוש פורמלי.
- שני מבחנים מצטברים: כוונה להתחייב כבר עתה + מסוימות בפרטים המהותיים → חוזה מחייב + ממלא דרישת כתב במקרקעין.
- "בכפוף לחוזה" = לא מחייב; "חוזה מפורט ייערך בעוד שבוע" = מחייב.

תום לב במו"מ (ס' 12)

- **תחולה:** מהקשר הראשון עד כריתה/סיום; כל מי שנטל חלק (צד, עובד, מתווך); סטנדרט אובייקטיבי; נמשך גם לתוך תקופת החוזה (ס' 39 – **אינו ברשימה**, הישען על 12). נתבע גם בלי כריתה וגם כשהחוזה בתוקף.
- **מצבים:** מו"מ מקביל בהסתרה (זעירא נ' קנית); מו"מ ללא כוונת התקשרות; פרישה שלא בתו"ל; חוזה בידיעה שיופר (קוט); הפרת חובת גילוי (פנידר נ' קסטרו). פרמטרים לגילוי: זהות, קלות, עלות, מומחיות.
- **סעד (12(ב)):** הסתמכות; חריג – קיום (קל בניין); לעיתים אכיפה (זפניק). [מהשיעורים: קלמר נ' גיא].

3. מצגת 2 – פגמים בכריתה (עד 14(ב) + ס' 19–21)

המסגרת: טעות (14), הטעיה (15), כפייה (17) – ועושק (18), **שאינו בהיקף.** הפגם מתגלה אחרי הכריתה; ביטול חד-צדדי (14(א), 15, 17) או באישור ביהמ"ש (14(ב) + השבה (21)). **ניתן לביטול – לא בטל.** ס' 16 (טעות סופר) יושב בתוך הרצף אך אינו עילת ביטול כלל.

טעות (ס' 14) – נלמד

- **הגדרה:** אמונה שאינה תואמת את המציאות (רבינוביץ); הווה או עבר בלבד.
- **14(א):** חוזה; טעות (לא כדאיות); קש"ס; יסודיות ("ניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר"); ידיעת הצד השני בפועל או בכוח → ביטול עצמי (20) + השבה (21); כפוף ל-19 ו-14(ג).
- **14(ב):** הצד השני לא ידע → רק ביהמ"ש, משיקולי צדק (נזק/תועלת, רשלנות, אשם תורם) + אפשרות פיצויים לצד השני. [טעות משותפת → 14(ב), זהבה כנען].
- **14(ג):** תיקון במקום ביטול. **14(ד):** כדאיות – סיכון מודע שהתממש (פרידמן וכהן; בן לולו; קרקע שלא הופשרה; AS-IS – כרמל נ' טלמון). טעות עובדתית על נתון קיים המשליך על שווי – כן עילה (ספקטור).

סעדים בשל פגם (ס' 19-21)

- **19:** ביטול חלקי; בלי יחידה נפרדת – מבטלים הכול (די וורולי סיאני).
- **20:** הודעה (אף משתמעת) תוך זמן סביר; בכפייה – משפסקה הכפייה, לא מהכריתה.
- **21:** השבה בעין, ואם בלתי אפשרית או בלתי סבירה – השבת שווי.
- **22 X מחוץ לרשימה:** שמירת תרופות – הבסיס לצירוף פיצויי ס' 12. הרשימה הרשמית עוצרת ב-21, אז אל תבנה נימוק על המספר.

הטעיה (ס' 15) – בהיקף: מצג שווא / העלמת מידע / הצהרה כוזבת בשלב הטרומי-חוזי, בכתב, בע"פ או בהתנהגות. אקטיבית ("שתילת מידע מוטעה") או פסיבית (איגילויי שחובה לגלות לפי דין, נסיבות, נוהג). יסודות: חוזה; הטעיה ע"י הצד השני/מטעמו; טעות (לא כדאיות); קש"ס כפול. סעד: ביטול עצמי (20) + השבה (21). אי-גילוי מהותי = גם ס' 12 וגם ס' 15. פירוט מיד למטה.

הטעיה (ס' 15) – פירות

- **אקטיבית:** "שתילת מידע מוטעה" – גם בתום לב ("עבר 50,000 ק"מ" כשעבר 200,000; פרסומת מטעה).
- **פסיבית:** איגילויי שחובה לגלות לפי דין, הנסיבות או נוהג (רטיבות, תאונה קשה).
- **סעד:** ביטול עצמי (20) + השבה (21); כפוף ל-19 ולסייג הכדאיות; קש"ס כפול נדרש.

⚠ **שני הסעיפים הבאים נכנסו להיקף בהודעת המרצה (ס' 1-17 למעט 13).** הם היו קודם בנספח "מבחן מסכם" – עכשיו הם חומר בוחן לכל דבר.

טעות סופר (ס' 16) – בהיקף

- **הכלל:** נפלה טעות סופר או טעות כיוצא בה – **החוזה מתוקן** לפי אומד דעת הצדדים, ואין הטעות עילה לביטול. זה ההבדל מס' 14: שם טעות מקימה זכות ביטול, כאן – רק תיקון.
- **מה זה:** פליטת קולמוס בכתיבת המוסכם – מספר, שם, שטח – כשברור מה הצדדים באמת סיכמו. לא טעות ברצון.
- **התנחשות:** צד שמתכחש לטעות סופר גלויה פועל בחוסר תום לב; ביהמ"ש יתקן לפי אומד הדעת ולא יבטל.
- **מלכודת קלאסית:** "נכתב 573 מ"ר במקום 375 – ניתן לבטל" – **לא נכון**. מתקנים.

כפייה (ס' 17) – בהיקף

- **יסודות 17(א):** חוזה תקף + כפייה בכוח או באיום + הכופה הוא הצד השני או מי מטעמו + קשר סיבתי בין הכפייה להתקשרות.
- **מקור הלחץ מכריע:** לחץ מצד שלישי עצמאי (שכנים) אינו כפייה לפי הסעיף – שושנה קרן נ' דיור לעולה.
- **כפייה כלכלית מוכרת:** אקספומדיה (ע"א 8/88) – איום מפתיע, חמור ובלתי הפיך, בעיתוי של פגיעות מרבית, "גובל בסחיטה". מאיה נ' פנפורד (ע"א 1569/93) – נבחנות איכות הלחץ (מנוגד לכללי המשחק) ועוצמתו ("מקדיח את התבשיל").
- **17(ב) – הסייג שמכריע היגדים:** אזהרה בתום לב על הפעלת זכות אינה איום. "אם לא תשלם אגיש תביעה" על חוב אמיתי – לגיטימי, אין כפייה.
- **ביטול:** הודעה תוך זמן סביר מרגע שפסקה הכפייה (ס' 20 – לא מרגע הכריתה!) + השבה (21).

הבוחן של הכיתה המקבילה (20.5) + פתרון

חמשת ההיגדים שנשאלו בפועל. נסו לענות לפני שפותחים:

1. הסעד של הפרת חובת תום לב במשא ומתן הוא ביטול החוזה או פיצויים לבחירת הנפגע.

לא נכון

הסעד בס' 12(ב) הוא פיצויים – ככלל הסתמכות, ובחריגים קיום (קל בניין) או אכיפה (זפניק). ביטול אינו הסעד – פעמים רבות אין בכלל חוזה, וניתן לתבוע גם כשהחוזה נשאר בתוקף.

2. שלומי הציע פרס למי שימצא את העגיל שאיבד בכיתה. יוסי יצא לחפש את העגיל. שלומי אינו רשאי כבר להתחרט מההצעה.

נכון

הצעה לציבור (ס' 2 סיפא) שקיבולה במעשה (ס' 6(א)). לפי סיפת 6(א), לעניין ס' 3(א) ההתנהגות כהודעת קיבול – משהחל יוסי בביצוע, שלומי אינו חוזר בו כלפיו. השוו קוזלי: חזרה מהצעת פרס דורשת כוונה + הודעה בדרך מקבילה לפרסום – וכלפי מי שכבר פועל, מאוחר מדי.

3. זיכרון דברים יכול להיחשב לחוזה במקרקעין.

נכון

לפי רבינאי נ' מן שקד (ע"א 158/77): גמירת דעת + מסוימות → חוזה מחייב, והמסמך ממלא את דרישת הכתב שבס' 8 לחוק המקרקעין.

4. כאשר מציע מת לפני מתן הודעת קיבול – ההצעה פוקעת.

נכון

ס' 4(2): פקיעה במות המציע או הניצע לפני מתן הודעת הקיבול. (אחרי – חוזה שעובר ליורשים).

5. ניתן להשלים מכוח הנוהג כל פרט חסר בזיכרון דברים.

לא נכון

השלמה (ס' 26) – רק לפרטים שאינם מעיקרי הדברים, מכוח נוהג הצדדים, נוהג מקובל או הוראות החוק (41–46). בלי עיקרי הדברים אין חוזה כלל. המילה "כל" היא המלכודת.

10-1 מהתרגולים הרשמיים ושאלות הבנוס; 11-28 על החומר שבהיקף. 29-30 (טעות סופר וכפייה) נכנסו להיקף לפי הודעת המרצה – ס' 16 ו-17 כלולים ברשימה. כל 30 ההיגדים כאן בהיקף.

1. החובה לנהוג בתום לב במו"מ חלה על כל מי שמשתתף בו, גם אם בסוף לא יהיה צד לחוזה.

נכון

ס' 12(א) – כל מי שנטל חלק במו"מ: צד, עובד חברה, מתווך; בלי תלות בכריתה.

2. מודעה שקובעת תמורה "לפי מחירון לוי יצחק" אינה הצעה, כי אין מסוימות.

לא נכון

מסוימות = עיקרי הדברים (זנדבנק); הפניה למחירון = נקיבת מחיר. הצעה לפי ס' 2.

3. הצעה שניתן לקבל בהתנהגות אינה מאפשרת למציע להתחרט.

לא נכון

המציע רשאי לחזור בו (3(א)) כל עוד לא בוצעה ההתנהגות; משבוצעה – דינה כהודעת קיבול (6(א)) והחרטה נחסמת.

4. זיכרון דברים יכול לחייב גם אם הצדדים תכננו לערוך חוזה מחייב בהמשך.

נכון

רבינאי: גמירת דעת + מסוימות → חוזה, גם אם תוכנן חוזה מפורט שלא נחתם.

5. הודעת חרטה של ניצע הגיעה למציע בדיוק יחד עם הודעת הקיבול – אין חוזה.

נכון

ס' 10: "לא לאחר" = לפני או יחד – החזרה גוברת.

6. הצעה מזכה ניתן לקבל רק בקיבול מפורש.

לא נכון

ס' 7 – חזקת קיבול בשתיקה; רק ההתנגדות טעונה הודעה תוך זמן סביר.

7. אם חסרים עיקרי הפרטים בזיכרון דברים, בית המשפט רשאי להשלימם.

לא נכון

משלימים (ס' 26) רק פרטים שאינם עיקרי; בלי עיקרי הדברים אין מסוימות ואין חוזה.

8. קיבול בהתנהגות אפשרי בכל סוג של הצעה.

לא נכון

ס' 6(א): רק כשנקבע ע"י המציע או משתמע מההצעה (שג"מ חניונים, מודעת פרס).

9. בנימין שלח הצעה בדואר רשום, פתוחה ליומיים מיום הגעתה, וכעבור שעה התחרט. הוא יוכל לחזור בו רק אם יודיע לפני הגעת המכתב.

נכון

נקבע מועד לקיבול → בלתי הדירה משנמסרה (3(ב)); חלון החרטה – עד מסירת ההצעה (תשובה נ' בר נתן).

10. רמי מעוניין לבטל חוזה שנכרת עקב כפייה – עליו לעשות זאת תוך זמן סביר מרגע שנכרת החוזה.

ס' 17 • בהיקף

לא נכון

ס' 20: בכפייה – תוך זמן סביר משפסקה הכפייה, לא מהכריתה.

11. חוזה למכירת רכב שנעשה בעל פה בלבד – אין לו תוקף.

לא נכון

ס' 23 – חופש הצורה; כתב נדרש רק כשחוק/הסכם קובעים (מקרקעין ס' 8; מתנה עתידית).

12. חוזה שתוכנו נוגד את תקנת הציבור ניתן לביטול ע"י הצד הנפגע.

לא נכון

ס' 30 – בטל מעצמו ומלכתחילה, בלי הודעת ביטול.

13. קטין בן 17 אינו כשיר להתקשר בחוזה.

לא נכון

ס' 2 לחוק הכשרות – כל אדם כשר; פעולת קטין טעונה הסכמת נציג (4) וניתנת לביטול (5).

14. מציע רשאי לקבוע שאם הניצע לא יגיב תוך שבוע – ייחשב הדבר הסכמה.

לא נכון

ס' 6(ב) – אין תוקף; שתיקה כקיבול רק ביוזמת הניצע, או בהצעה מזכה (7).

15. ניצע שענה "מסכים, בתנאי שהמסירה תוקדם בשבוע" – קיבל את ההצעה ונכרת חוזה.

לא נכון

קיבול תוך שינוי = הצעה חדשה (ס' 11); התפקידים מתהפכים.

16. הודעת קיבול שנשלחה בזמן אך איחרה בגלל תקלת תקשורת שאינה תלויה בניצע – אינה יוצרת חוזה.

לא נכון

ס' 8(ב) – נכרת חוזה, אלא אם המציע דחה מיד עם קבלת ההודעה.

17. קיבול של הצעה שפקעה הוא חסר כל נפקות משפטית.

לא נכון

ס' 9 – כמוהו כהצעה חדשה שהמציע המקורי רשאי לקבל.

18. ב' השיב "כן" במייל להצעת א', ושעה אחר כך – בטרם נקרא המייל – מת. ההצעה פקעה ואין חוזה.

לא נכון

ס' 4(2) – פקיעה רק לפני מתן הקיבול; "מתן" = משלוח ה"כן", שכבר נעשה. החוזה מחייב את העיזבון.

19. "מתן הודעת קיבול" הוא הרגע שבו ההודעה מגיעה לידי המציע.

לא נכון

מתן = אמירת/משלוח ה"כן"; ההגעה למציע היא "מסירה". ס' 3(א) ו-4(2) – מתן; ס' 10 – מסירה.

20. ניהול מו"מ במקביל עם כמה רוכשים מהווה כשלעצמו חוסר תום לב.

לא נכון

מו"מ מקביל לגיטימי (זעירא נ' קנית); הפסול בהסתרה וביצירת מצג של בלעדיות.

21. מי שפרש ממו"מ בלי שנכרת חוזה אינו חשוף לתביעה, שהרי אין חוזה.

לא נכון

ס' 12 חל בשלב הטרם-חוזה; פרישה שלא בתו"ל – פיצויי הסתמכות, ובחריגים קיום (קל בניין).

22. צד שנפגע מחוסר תום לב במו"מ חייב לבטל את החוזה שנכרת כדי לזכות בפיצויים לפי ס' 12(ב).

לא נכון

ניתן לתבוע בין אם נכרת חוזה ובין אם לאו – וגם כשהנפגע משאיר את החוזה בתוקפו.

23. רוכשת קרקע חקלאית שקיוותה להפשרה שלא הגיעה – רשאית לבטל בעילת טעות.

לא נכון

טעות = הוזה/עבר (רבינוביץ); ציפייה עתידית שהתבדתה = סיכון מודע = כדאיות (14(ד), בן לולו).

24. קונה שרכש נכס "AS-IS" ללא אחריות למצבו, וגילה שטעה בשווי – רשאי לבטל בעילת טעות.

לא נכון

כרמל נ' טלמון (ע"א 7920/13): נטל את הסיכון; טעות בשווי = כדאיות (14(ד)).

25. שני הצדדים טעו יחד לגבי טיב הנכס – הנפגע רשאי לבטל בהודעה לפי ס' 14(א).

לא נכון

טעות משותפת = הצד השני לא ידע → מסלול 14(ב): רק ביהמ"ש, משיקולי צדק (זהבה כנען).

26. מי שמצא נעדר באקראי, בלי שחיפש באופן פעיל, אינו זכאי לפרס שהובטח למוסרי מידע.

לא נכון

קוזלי (ע"א 6295/16): פרשנות "הניצע הסביר" – די במסירת מידע העונה להצעה; אקראיות אינה שוללת, ואין צורך בדיעה ודאית – די בכוונה ותקווה.

27. אייגילוי פרט שחובה לגלותו הוא חוסר תום לב, וגם הטעיה אם נכרת חוזה. ס' 15

נכון

אייגילוי לפי דין, נוהג או נסיבות מפר את ס' 12; נכרת חוזה – גם הטעיה פסיבית (ס' 15) המקנה ביטול.

28. מי שהוטעה ע"י מתווך מטעם המוכר אינו יכול לבטל מול המוכר, כי המוכר עצמו לא הטעה. ס' 15

לא נכון

ס' 15 – "הצד השני או אחר מטעמו"; הטעיית שלוח מקנה ביטול מול הצד עצמו.

29. בחוזה נכתב בטעות "573 מ"ר" במקום "375 מ"ר" – הצד המעוניין רשאי לבטל את החוזה. ס' 16 · בהיקף

לא נכון

טעות סופר (ס' 16) – מתקנים לפי אומד דעת הצדדים; ההתכחשות לה – חוסר תום לב.

30. ספק שאמר "אם לא תשלם עד מחר – אגיש תביעה", והלקוח חתם על הסדר – הלקוח רשאי לבטל בעילת כפייה. ס' 17 · בהיקף

לא נכון

ס' 17(ב) – אזהרה בתום לב על הפעלת זכות אינה איום; כפייה = לחץ בלתי לגיטימי, מפתיע וחמור (אקספומדיה; מאיה נ' פנפורד).

שיטה: שלבי הכריתה כרונולוגית (הזמנה להציע? הצעה? קיבול / תוך שינוי / דחייה?) → עילות → סעדים, עם סעיף לכל שלב.

קייס 1 – תמרי הנגר (מ"שקפי החזרה" הרשמיים)

תמרי, נגר בעל שם, הציב כוננית בחלון הראווה עם תווית מחיר 6,000 ש. ניר נכנס והציע 5,000 ש כולל הובלה והרכבה על חשבון תמרי. תמרי סירב. למחרת שלח ניר מייל: 5,000 ש והובלה עליו, "אם לא אשמע ממך עד מחר – אראה בכך הסכמה". תמרי לא ענה והפיק חשבונית. ניר לא הגיע לאסוף, ותמרי דורש לקיים את החוזה.

1. **כוננית + תווית מחיר:** הצעה לציבור (ס' 2) – פנייה, גמירת דעת, מסוימות.
2. **הצעת ניר:** קיבול תוך שינוי = הצעה חדשה (ס' 11); ניר נעשה מציע.
3. **סירוב תמרי:** דחייה מפורשת – הצעת ניר פקעה (ס' 4(1)).
4. **המייל:** הצעה חדשה; כפיית שתיקה – חסרת תוקף (ב)6, אך תמרי רשאי מיוזמתו לאמץ שתיקה כקיבול.
5. **הפקת החשבונית:** קיבול בהתנהגות (א)6 – נכרת חוזה. תמרי צודק.

קייס 2 – סיגל והמורה לגיטרה (בוחן אמצע, הכיתה המקבילה)

סיגל פרסמה בפייסבוק שהיא מחפשת מורה לגיטרה לבנה. איתי, חסר ניסיון בהוראה, פנה: "בעל ניסיון עשיר בלימוד גיטרה וילדים. 100 ש לשיעור". סיגל הציעה 75 ש; איתי הסכים; נקבעו שיעורים. לאחר כמה שיעורים גילתה סיגל שאין לו ניסיון. דונו לפי חוק החוזים (חלק כללי).

1. **המודעה:** הזמנה להציע הצעות.
2. **פניית איתי:** הצעה (ס' 2).
3. **תגובת סיגל (75 ש):** קיבול תוך שינוי = הצעה חדשה (ס' 11).
4. **הסכמת איתי והשיעורים:** קיבול (ס' 5; אף 6(א)) – נכרת חוזה.
5. **עילות:** חוסר תו"ל (ס' 12) – מצג שווא; טעות ידועה (א)14 – יסודית, קש"ס, איתי ידע; והטעיה אקטיבית (ס' 15) עם קש"ס כפול.
6. **סעדים:** ביטול בהודעה תוך זמן סביר (20) + השבה (21), ובמצטרף פיצויי הסתמכות מכוח 12(ב).

נספח חקיקה
לשון הסעיפים — לציטוט מדויק

הסעיפים שלהלן מובאים כלשונם מהמצגות של המרצה. סעיפים המסומנים "תמצית" מובאים בניסוח מתומצת – ציין בבחינה את מספר הסעיף, ואם נדרש ציטוט מילולי מדויק היעזר בקובץ החקיקה המודפס.

כריתת החוזה

ס' 2 — הצעה

"פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור."

ס' 3 — חזרה מן ההצעה

"(א) המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע לפני שנתן הודעת קיבול.
(ב) קבע המציע שהצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי לחזור בו ממנה לאחר שנמסרה לניצע."

ס' 4 — פקיעת ההצעה

"ההצעה פוקעת – (1) כשדחה אותה הניצע או עבר המועד לקיבולה; (2) כשמת המציע או הניצע או כשנעשה אחד מהם פסול־דין או ניתן נגדו צו לקבלת נכסים או צו פירוק, והכל לפני מתן הודעת הקיבול."

ס' 5 — הקיבול

"הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה."

ס' 6 — קיבול בהתנהגות ובשתיקה

"(א) הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מן ההצעה; ולענין סעיפים 3(א) ו-4(2), התנהגות כאמור דינה כדין מתן הודעת קיבול.
(ב) קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף."

ס' 7 — הצעה מזכה

"הצעה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצע, חזקה עליו שקיבל אותה, זולת אם הודיע למציע על התנגדותו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה."

ס' 8 — מועד הקיבול

"(א) אין לקבל הצעה אלא תוך התקופה שנקבעה לכך בהצעה, ובאין תקופה כזאת – תוך זמן סביר.
(ב) נתן הניצע הודעת קיבול בעוד מועד, אך הודעתו נמסרה למציע באיחור מחמת סיבה שאינה תלויה בניצע ולא היתה ידועה לו, נכרת החוזה, זולת אם הודיע המציע לניצע על דחיית הקיבול מיד לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול."

ס' 9 — קיבול לאחר פקיעה

"קיבול של הצעה לאחר שפקעה, כמוהו כהצעה חדשה."

ס' 10 — חזרה מן הקיבול

"הניצע רשאי לחזור בו מן הקיבול בהודעה למציע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה למציע לא לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול או שנודע לו על קיבול בדרך האמורה בסעיף 6(א)."

ס' 11 — קיבול תוך שינוי

"קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה כמוהו כהצעה חדשה."

ס' 12(א) — תום לב במשא ומתן

"במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב."

ס' 12(ב) — הסעד · תמצית

צד שלא נהג בדרך מקובלת ובתום לב חייב לפצות את הצד השני על הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה.
בפסיקה: פיצויי הסתמכות (שליליים); בחריג – פיצויי קיום (קל בניין).

ס' 60 — מתן הודעה · תמצית

הודעה שיש לתיתה לפי חוק זה תינתן בדרך שקבעו הצדדים, ובאין קביעה – בדרך המקובלת בנסיבות העניין.
הודעה נמסרת בהגעתה לנמען או למענו – הבסיס להבחנה בין **מתן** (יציאת ההודעה) ל**מסירה** (הגעתה), שמכריעה בס' 10.

ס' 26 — השלמת פרטים

"פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו יהיו לפי הנוהג הקיים בין הצדדים, ובאין נוהג כזה – לפי הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג, ויראו גם פרטים אלה כמוסכמים."

ס' 14(א) — טעות ידועה

"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה."

ס' 14(ב) — טעות שאינה ידועה

"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה."

ס' 14(ג) — תיקון הטעות

"טעות אינה עילה לביטול חוזה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן."

ס' 14(ד) — הגדרת "טעות" • תמצית

"טעות" לעניין סעיף זה וסעיף 15 – בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה. זהו הסייג המרכזי: סיכון שנטל צד במפורש או מכללא והתממש – אינו טעות.

ס' 15 — הטעיה

"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, 'הטעיה' – לרבות איגילויין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן."

ס' 19 — ביטול חלקי

"ניתן החוזה להפרדה לחלקים ועילת הביטול נוגעת רק לאחד מחלקיו, ניתן לביטול אותו חלק בלבד; אולם אם יש להניח שהצד הרשאי לבטל לא היה מתקשר בחוזה לולא העילה, רשאי הוא לבטל את החלק האמור או את החוזה כולו."

ס' 20 — דרך הביטול • תמצית

ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפייה – תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפייה. ההודעה יכולה להיות אף משתמעת (מהמצגת).

ס' 21 — **השבה · תמצית**

משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויו של מה שקיבל.

ס' 22 — **שמירת תרופות X · תמצית**

אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין בדבר תרופות אחרות.
מחוץ לרשימה הרשמית (עוצרת ב-21). רקע: זה הבסיס לצירוף פיצויי ס' 12 לביטול ולהשבה – אבל אל תצטט את המספר 22 כמקור.

כפייה וטעות סופר – נכנסו להיקף

ס' 16 — **טעות סופר**

"נפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה, יתוקן החוזה לפי אומד דעת הצדדים ואין הטעות עילה לביטול החוזה."
המסר להיגד: **תיקון – לא ביטול**.

ס' 17(א) — **כפייה**

"מי שהתקשר בחוזה עקב כפייה שכפה עליו הצד השני או אחד מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה."

ס' 17(ב) — **אזהרה בתום לב**

"אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לעניין סעיף זה."
המסר להיגד: איום להגיש תביעה על חוב אמיתי – **אינו כפייה**.

ברשימה הרשמית – מחוץ לחוק החוזים

ס' 8 **לחוק המקרקעין**

"התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב."
דרישת כתב מהותית – החריג המרכזי לחופש הצורה (ס' 23), והבסיס לשאלת זיכרון הדברים.

ס' 5 **לחוק המתנה**

"(א) התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב. (ב) כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה... (ג) מלבד האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן."

עקרונות ומסגרת

ס' 23 — צורת החוזה

"חוזה יכול שיעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים."

ס' 24 — תוכן החוזה

"תוכנו של חוזה יכול שיהיה ככל אשר הסכימו הצדדים."

ס' 30 — חוזה פסול

"חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל."

חוק הכשרות המשפטית, ס' 2 — כשרות

"כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט."

שם, ס' 3 — קטינות ובגירות

"אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר."

שם, ס' 4 — פעולות של קטין

"פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסויימת או לסוג מסויים של פעולות..."

מחוץ להיקף – לידיעה בלבד

ס' 18 — עושק X

"מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה."
הרשימה הרשמית מסתיימת ב-17 – עושק אינו בהיקף.

בהצלחה בבווחן!

מאומת מול המצגות הרשמיות באתר הקורס (מבוא, מצגת 1, מצגת 2, פ"ד קוזלי, שקפי חזרה) וקבצי התרגול – אומת מחדש
מול כל קבצי הקורס ב־28.8.2026.